

Nr. 207 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes. 24. Dezember 1937

R 43 II/792a, Bl. 164–165 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

1. Allgemeines

Die grundlegenden Neuerungen des Einkommensteuergesetzes vom 16. Oktober 1934² bestanden in der *stärkeren Berücksichtigung des Familienstandes bei der Bemessung der Steuer* und in der *Bewertungsfreiheit für kurzlebige Wirtschaftsgüter des betrieblichen Anlagevermögens*. Diese beiden Neuerungen waren im wesentlichen als *Maßnahmen im Kampf um die Verminderung der Arbeitslosigkeit* gedacht. In einem Fall handelte es sich um die *Erhöhung der Kaufkraft der Kinderreichen*, im anderen um die *Erhöhung der Kaufkraft der Unternehmer*.

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für Wirtschaftsgüter des betrieblichen Anlagevermögens sind § 7 des Einkommensteuergesetzes gemäß auf die *Gesamtdauer der Nutzung* des einzelnen Gegenstandes zu verteilen.

Beispiel:

Eine Maschine kostet 10 000 RM. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer umfaßt zehn Jahre. Die 10 000 RM sind unkostenmäßig auf diese zehn Jahre zu verteilen. Es dürfen bei gleichmäßiger Inanspruchnahme der Maschine jährlich 1000 RM für Abnutzung abgesetzt werden.

Wirtschaftsgüter des betrieblichen Anlagevermögens gelten als kurzlebig, wenn ihre *betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erfahrungsgemäß fünf Jahre nicht übersteigt*. Für solche kurzlebigen Wirtschaftsgüter ist im Einkommensteuergesetz vom 16. Oktober 1934 *Bewertungsfreiheit* vorgesehen. Diese besteht darin, daß die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf einen *kürzeren* als fünfjährigen Zeitraum verteilt werden und auch im Jahr der Anschaffung oder Herstellung bereits *voll* abgesetzt werden dürfen.

Beispiel:

Eine Maschine kostet 10 000 RM. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer dieser Maschine umfaßt fünf Jahre. Die 10 000 RM können unkostenmäßig auf die nächsten fünf Jahre verteilt werden, sie können aber auch auf einen *kürzeren* Zeitraum verteilt werden, und sie können *bereits im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll als Unkosten ausgewiesen werden*.

Die bezeichnete Bewertungsfreiheit führt zu einer *Verlagerung von Gewinn und Steuer, die an sich anfallen, in die Zukunft*. Im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Bewertungsfreiheit *ermäßigen sich Gewinn und Steuer*. Diese Ermäßigung wird in späteren Jahren dadurch ausgeglichen, daß die Möglichkeit, Absetzungen für Abnutzung vorzunehmen, entsprechend kleiner wird.

Die Bewertungsfreiheit war durch das Einkommensteuergesetz vom 16. Oktober 1934 geschaffen worden, um die Unternehmer zu beschleunigter Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern des betrieblichen Anlagevermögens und zur Erweiterung ihrer Betriebsanlagen anzuregen. Sie

¹ KabVorl. des RFM vom 24. 12. 1937, dem RMRk zur Verabschiedung im beschleunigten Umlaufverfahren übersandt; R 43 II/792a, Bl. 158–170; auch in R 2/20405, unfol.; R 2/57094, unfol. Begründung nach Erlaß des Gesetzes abgedr. in: RStBl. 1938, S. 99. – Abstimmung des GesEntw. s. oben Dok. Nr. 170.

² RGBl. I S. 1005; s. ARH II/1, Nrr. 12, 14, 23 P. 1.

war im wesentlichen als Maßnahme im Kampf um die Verminderung der Arbeitslosigkeit und zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der betrieblichen Anlagen gedacht.

Die Bewertungsfreiheit hat ihren Zweck *durchaus erfüllt*. Es würde volkswirtschaftlich *verfehlt* sein, sie in der Zeit der Vollbeschäftigung der Maschinenindustrie und der Rohstoffknappheit *bestehen* zu lassen. Viele Unternehmer würden ihre betrieblichen Anlagen *ohne zwingenden Grund* erweitern, und zwar einzig und allein, um *Steuern zu sparen*.

Auch der außergewöhnliche Finanzbedarf des Reichs, der gegenwärtig besteht, gebietet, daß diese Möglichkeit zur Erzielung steuerlicher Ersparnisse nunmehr beseitigt wird. Es würde dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung widersprechen, wenn etwa wegen der Aufrechterhaltung der Bewertungsfreiheit eine *allgemeine Erhöhung der Steuersätze* vorgenommen werden müßte. Es würden dann die einen Unternehmer weiter begünstigt bleiben und die anderen den aus dieser Begünstigung sich ergebenden Ausfall in Form einer allgemeinen Steuererhöhung tragen müssen. Eine solche Begünstigung der einen auf Kosten der anderen würde steuerpolitisch nicht vertretbar sein. *Andere Zeiten erfordern andere Maßnahmen.* Das Kernstück des vorliegenden Gesetzentwurfs besteht demgemäß darin, daß durch Artikel III die nach § 6 Ziffer 1 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes zulässige Bewertungsfreiheit auf Wirtschaftsgüter beschränkt wird, die *vor dem 1. Oktober 1937 bestellt worden sind*³. Der 1. Oktober 1937 ist derjenige Zeitpunkt, in dem die Öffentlichkeit erfahren hat, daß die Bewertungsfreiheit für kurzlebige Wirtschaftsgüter aufgehoben werden wird⁴. Die Beseitigung der Bewertungsfreiheit für kurzlebige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wird sich im Steueraufkommen des Reichs erstmals bei der Veranlagung für 1937, also im Sommer 1938, auswirken, und zwar insoweit, als die Bewertungsfreiheit nicht Anwendung findet auf Wirtschaftsgüter, die im letzten Viertel des Kalenderjahres 1937 bestellt worden sind. Die *volle* Auswirkung wird jedoch erst bei der Veranlagung für 1938, also ab dem Sommer 1939, zu verzeichnen sein.

Für Wirtschaftsgüter des betrieblichen Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 200 RM nicht übersteigen, bleibt die Bewertungsfreiheit bestehen.

Wenn nach einer Reihe von Jahren die Gründe fortgefallen sein sollten, die gegenwärtig zur Aufhebung der Bewertungsfreiheit zwingen, wird erneut geprüft werden können, die Bewertungsfreiheit für kurzlebige Wirtschaftsgüter wieder einzuführen, und zwar dann als *Vereinfachungsmaßnahme*. Der Entwurf bringt eine *weitere grundlegende Neuerung*. Diese besteht darin, daß § 32 Ziffer 3 des Einkommensteuergesetzes gemäß *für Kinder, die Juden sind, Kinderermäßigung nicht mehr gewährt wird*.⁵

Der Entwurf bringt in den neu gefaßten §§ 32 und 33 einige Änderungen, die *Verbesserungen bevölkerungspolitischer und sozialpolitischer Art darstellen*⁶, und in Artikel II Ziffer 2 die *Beseitigung zweier Härten, die sich bisher aus dem Tarif ergeben haben*.

Alle anderen Änderungen sind weniger von Bedeutung. Sie werden im folgenden Abschnitt 2 begründet.

[...]⁷

³ Wortlaut s. Dok. Nr. 170 Anm. 3.

⁴ Auf einer Tagung der Betriebsprüfer der Reichsfinanzverwaltung in München um den 25. 9. 1937 hatte StS Reinhardt Gerüchte über bevorstehende Steuererhöhungen dementiert, hierbei aber zugleich die Abschaffung der Bewertungsfreiheit angekündigt; Näheres s. Pressesammlungen in R 2501/1626 und 3483-3484; NS-PRESSEANWEISUNGEN 5/III, Nr. 2342.

⁵ Der neu einzufügende § 32 Ziff. 3 EStG lautete lapidar: „Für Kinder, die Juden sind, wird Kinderermäßigung nicht gewährt.“ Vgl. auch oben Dok. Nr. 12 Anm. 9.

⁶ V. a. steuerrechtl. Behandlung lediger Mütter als nicht ledig (günstigere Steuerklasse), Vereinfachung der Voraussetzungen für den Bezug von Kinderermäßigung, Wegfall der Einkommensgrenzen für die Anerkennung außergewöhnl. Belastungen (bisher 20 000, mit mehr als zwei Kindern 30 000 RM).

⁷ Folgt: „2. Einzelheiten“. – Der RMRk setzte die KabVorl. am 3. 1. 1938 mit Widerspruchsfrist bis 13. 1. in Umlauf. Einen Tag vor Fristablauf bat MR Josten telefon. um wenige Tage Aufschub, da StS Posse über die unerfüllten Forderungen des RWiM (Dok. Nr. 170 Anm. 15) Göring noch Vortrag zu halten wünsche; R 43 II/792a, Bl. 158. Am 20. 1. zog Posse den vorsorglich angekündigten Widerspruch zurück (ebd. Bl. 171, 173), und Hitler fertigte das Gesetz zur Änderung des Einkommensteuergesetzes am 1. 2. 1938

aus (RGBl. I S. 99); generell zu den Neuerungen s. VOSS, Steuern, S. 107. Die Neufassung des *Einkommensteuergesetzes* (EStG 1938) wurde vom RFM am 6. 2. 1938 bekanntgemacht (RGBl. I S. 121).

Zitierhinweis

Nr. 207 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes. 24. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d207>